



Resolución Directoral N° LC2193

Tocache, **17 JUL 2023**

VISTO, los documentos que adjuntan como la Resolución N° 06 del Juzgado Mixto Sede Tocache de fecha 05.09.2017, corresponde a la sentencia, Resolución N° 10 de la Sala Mixta Descentralizada de Mariscal Cáceres de fecha 18.10.2018, que confirma la resolución N° 06, Resolución N° 11 del Juzgado Mixto Sede Tocache de fecha 09.01.2019, que requiere el pago de la resolución N° 06, Resolución Directoral Regional N° 1493-2023-GRSM/DRE, de fecha 09.06.2023, Opinión Legal N° 58-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 03.07.2023, Memorando n° 585-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF de fecha 03.07.2023 (016-2023089922), Informe escalafonario N° 439-2023-UGELT de fecha 13.07.2023, Planilla de remuneración del mes de enero del 2004, Resolución Directoral UGELT N° 389-2004 de fecha 03.06.2004, que otorga subsidio por luto y gastos de sepelio; del expediente judicial N° 00169-2016-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de subsidio por luto y gastos de sepelio a **MARGARITA OJEDA GONZALES**, en un total de treinta y seis (36) folios útiles;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaro en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...);

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones – MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a



Resolución Directoral N° LC2193

través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1493-2023-GRSM/DRE de fecha 09 de junio del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL** recaído en expediente judicial N° 00169-2016-0-2209-JM-CI-01, a favor de doña **MARGARITA OJEDA GONZALES**, docente de la I.E. N° 0019 de la jurisdicción de Tocache por concepto de reintegro por subsidio por luto, en base a dos remuneraciones totales y por gastos de sepelio en base a dos remuneraciones totales, por el fallecimiento de su padre Cristóbal Ojeda Castillo; deducido los abonos percibidos por la aplicación equivocada del parámetros de cálculo, mandato que se encuentra contenido en la Resolución Judicial N° 06 de fecha 05 de setiembre de 2017, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Alto Huallaga Tocache, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Sentencia contenido en la Resolución N° 10 de fecha 18 de octubre del 2018, que es requerida mediante la Resolución Judicial N° 11 de fecha 09 de enero del 2019, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, asignada en el expediente judicial N° 00169-2016-0-2209-JM-CI-01 que suscribe que debe abonársele el reintegro de los montos que no percibió como consecuencia de haberse adoptado equivocadamente el parámetro de cálculo, teniendo en cuenta que percibió una suma menor a la que le correspondía; considerando las asignaciones y/o bonificaciones percibidas y que no fueron consideradas al calcular en la Resolución Directoral Sub Regional Educación N° 389-2004 de fecha 03 de junio del 2004;

Que, de acuerdo al informe escalafonario N° 439-2023 doña **MARGARITA OJEDA GONZALES**, profesora nombrada de 30 horas que labora en la institución educativa N° 0019 del nivel primaria en el distrito y provincia de Tocache de la jurisdicción de la UGEL Tocache, se tiene que mediante Resolución Directoral Sub Regional N° 389-2004 de fecha 03 de junio del 2004, doña **MARGARITA OJEDA GONZALES**, ha recibido anteriormente un pago ascendente a la suma de **(S/.404.52) CUATROCIENTOS CUATRO CON 52/100 SOLES** por concepto de Subsidio por Luto y gastos de sepelio, por el fallecimiento de su señor padre don Cristóbal Ojeda Castillo, equivalente a dos (04) remuneración totales permanente;

Que, con fecha 13 de junio del 2023 se determinó la liquidación judicial por subsidio por luto y gastos de sepelio a favor de doña **MARGARITA OJEDA GONZALES**, en cumplimiento del mandato judicial contenida en la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 05 de setiembre del 2017 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 18 de octubre del 2018 suscrita por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui, consentida y requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 09 de enero del 2019 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° 00169-2016-0-2209-JM-CI-01, se calculó en base a la remuneración total que percibió en el mes de enero del 2004, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución reconociendo la suma de **TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 52/100 SOLES (S/ 3,677.52)**, menos lo

Resolución Directoral N° LC2193

pagado por la suma de **S/ 404.52**, existiendo una diferencia de **TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES (S/ 3,273.00)**, como crédito devengado, de acuerdo al siguiente detalle:

REMUNERACION PERMANENTE PAGADA (*)				REMUNERACION INTEGRAL		REINTEGRO
Concepto	Cant. de Remun. (A)	Rem. Total Perm. (B)	Monto = (A * B) C	Rem. Total (D)	Bonificación Total E = (A * D)	Monto (E - C)
Subsidio x Luto	2	101.13	202.26	919.38	1,838.76	1,636.50
Gastos de Sepelio	2	101.13	202.26	919.38	1,838.76	1,636.50
Total	4		404.52		3,677.52	3,273.00

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO, a favor de doña **MARGARITA OJEDA GONZALES**, con DNI N° 01012698, profesora nombrada de la I.E N°0019 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de **Reintegro de Subsidio por Luto y gastos de sepelio** por el fallecimiento de su señor padre don Cristóbal OJEDA CASTILLO, acaecido el 13 de enero de 2004, calculado sobre la base de su remuneración total integral en aplicación del D.S. N° 051-91-PCM, debiéndosele abonar la cantidad de **TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 SOLES (S/ 3,273.00)**, que resulta de multiplicar su remuneración total integral por cuatro (04), menos lo pagado **CUATROCIENTOS CUATRO CON 52/100 SOLES (S/404.52)**, en cumplimiento a la Resolución N° 06 (sentencia) de fecha 05 de setiembre del 2017 suscrito por el Juzgado Mixto de Tocache, confirmada mediante Resolución N° 10 (sentencia de vista) de fecha 18 de octubre del 2018 suscrita por la Sala Mixta Liquidadora y de Apelaciones de Mariscal Cáceres - Juanjui, requiriendo su ejecución mediante Resolución N° 11 de fecha 09 de enero del 2019 por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, obrante en el Expediente N° **00169-2016-0-2209-JM-CI-01**, de conformidad con los fundamentos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de

Resolución Directoral N° LC2193

Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: REMÍTASE, a través de Secretaría General, copia fedateada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.



Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache



JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-RRHH